(و)لاقضاء (ماشرع فيه نفلا نسده ولاصلاة الجنازة و)لا (سجدة) تلاوة قد (تليت آيتها على الارض الالضرورة) نص عليها في الفرض بقوله تعالى فان خفتم فرجالا أوركبانا والواجب ملحق به (كخوف لص على نفسه اودابته أوثيابه لو نزل) ولم تقف له رفقته (وخوف سبع) على نفسه أودابته (و) وجود مطر و(طين) في (المكان) يغيب فيه الوجه أو يلطخه و يتلف مايبسط عليه اما مجرد ندا وة فلا يبيح ذلك والدى لادابة له يصلي قائما في الطين بالايماء (وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه) دابته ولو كانت غير جموح (لعجزه) بالانفاق ولا تلزمه الاعادة بزوال العذر والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء برء يجوز له الايماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة ان امكن والافلا ٢٦٧ وكذا العاجز

(قوله ولاقضاء ماشرع فيه نفلا) ولوشرع فيه بقعودا فاده السيد (قوله قد تليت آيتها على الارض) أما اذا تليت آيتها عليها فتصح عليها (قوله الالضرورة) قال في الخلاصة أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة فيقف عليها أى مستقبل القبلة و يصلي بالايماء ان أمكنه ايقاف الدابة فان لم يمكنه صلى أينما توجهت ولو مستدبر القبلة كذا في غاية البيان (قوله كخوف لص) يعم قاطع الطريق (قوله ولم تقف له رفقته) هذا على الغالب ومن غير الغالب أن وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص فيجوز له حينئذ الصلاة عليها (قوله واقفة مستقبل القبلة) لايخص المريض بل هو حكم صلاة الفرض وماالحق به على الدابة مطلقا (قوله خلافا لهما) تقدم ترجيح قولهما (قوله كالمرأة) أى فانها قادرة بقدرة الغير (قوله ومعادل زوجته) مبتدأ خبره قوله كالمرأة والظاهر أن الزوجة والمحرم ليسا بقيد (قوله اذا لم يقم ولده محله) أى لاجل تعادل الحمل (قوله كالمرأة) أى المعادلة فيجوز له الصلاة على الدابة كذا بحثه صاحب البحر وأقره عليه من بعده (قوله فتصح الفريضة فيه قائما) فان لم يمكنه القيام ولا النزول صلى قاعدا كما هو مفاد كلامهم أفاده بعض الافاضل بحثا وقال السيد بعد عبارة المصنف هذه وهذا وان أطلقه المصنف يحمل على ما اذا أمكنه القيام والله سبحانه وتعالى أعلم أستغفر الله العظيم

* (فصل في الصلاة في السفينة) * مناسبة هذا الفصل لما قبله أن السفينة لها شبه بالدابة لانها مركب البحر والدابة مركب البر ولذا سقط القيام كما هو في صلاة الدابة ولها شبه بالارض من حيث الجلوس عليها بقرار ولذا لزم الركوع والسجود والاستقبال (قوله صلاة الفرض والواجب) و يعلم منه حكم النفل بالاولى (قوله وهو يقدر) نص على المتوهم (قوله صحيحة عند الامام الاعظم) من غير كراهة عنده كما في حاشية الدرر للمؤلف وفي المضمرات والبحر عن البدائع أن فيه اساءة أدب وهو الذي يفيده كلامه بعده (قوله والخروج أفضل) أى من الصلاة قائما فيها يعني اذا أمكنه من غير ضرر لنفسه أو ماله (قوله لانه ابعد الخ) هو على سبيل اللف والنشر المرتب (قوله وقال مثله لجعفر) أى ابن أبي طالب لما بعثه الى الحبشة (قوله نخرجنا الى الجلد) بكسر الجيم وتشديد الدال الشاطئ وهذا دليل لجواز الصلاة فيها مع امكان الخروج منها وما بعده دليل لجواز الصلاة قاعدا مع امكان الصلاة من قيام (قوله محمول على الندب)

عن الركوب معينا فهي مسئلة القادر بقدرة الغير عاجز عنده خلافا لهما كالمرأة اذا لم تقدر على النزول الا بمحرم اوزوج ومعادل زوجته أو محرمه اذا لم يقم ولده محله كالمرأة (والصلاة في المحمل) وهو (على الدابة كالصلاة عليها) في الحكم الذي علمته (سواء كانت سائرة أو واقفة ولو) أوقفها و(جعل تحت المحمل خشبة) اونحوها (حتى بقي قراره) اى المحمل (الى الارض) بواسطة ماجعل تحته (كان) أى صار المحمل (بمنزلة الارض فتصح الفريضة فيه قائما) لاقاعدا بالركوع والسجود * (فصل في الصلاة في السفينة) صلاة الفرض) والواجب (فيها وهي جارية) حالة كونه (قاعدا بلا عذر) به وهو يقدر على الخروج منها (صحيحة عند) الامام الاعظم (ابي حنيفة) رحمه الله تعالى لكن (بالركوع والسجود) لا بالايماء لان الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج افضل ان امكنه لانه ابعد عن شبهة الخلاف واسكن لنفيه (وقالا) اى ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى (لاتصح) جالسا (الا من عذر وهو الاظهر) لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما الا أن تخاف الغرق وقال مثله لجعفر ولان القيام ركن فلا يترك الا بعذر محقق لا موهوم ودليل الامام أقوى فيتبع لان ابن سيرين قال صلينا مع انس في السفينة قعودا ولو شئنا لنخرجنا الى الجلد وقال مجاهد صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث ابن عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين انس وجنادة فيتبع قول الامام رحمه الله تعالى